

1500128-37.2022.8.26.0369

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Kerla Karen Ramalho de Castilho Magrini

Comarca: Monte Aprazível

Foro: Foro de Monte Aprazível

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/07/2022

... entendimento do grupo que fazia todo o tráfico, é, aparentemente dava-se a entender que ele realmente faz parte, conforme as denúncias, as denúncias corrobora. Sim, pelas mesmas práticas de tráfico. Sim na rua, no bairro, tem a movimentação de outros locais, inclusive, casas vazias, que eles utilizavam como "paiola", para fabricar o entorpecente. Na região não, na rua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Monte Aprazível

Foro de Monte Aprazível

autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão e laudo pericial acostados aos autos.

O réu foi regularmente notificado (fls. 67) e apresentou defesa prévia (fls. 74/75).

A denúncia foi recebida em 02 de maio de 2022 e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 111/112).

No curso da instrução criminal, foram ouvidas uma testemunha da acusação, quatro testemunhas comuns e, ao final, o réu foi devidamente interrogado.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público, entendendo provadas a materialidade e a autoria do delito, requereu a condenação do réu, nos exatos termos da denúncia. Ainda, requereu a expedição de ofício à Polícia Civil, afim de que a autoridade policial apure o envolvimento do acusado com a organização criminosa conhecida como PCC (fls.180/184).

A Defesa, por seu turno, bradou pela des

casa da frente, fomos até lá, a avó disse que ele teria saído, alguns minutos antes, por volta das 6:00 horas ele tinha saído, e ela não sabia dizer se ele tinha ido à padaria, ao centro ou à algum lugar, retiramos a senhora da residência, a mãe dele, e aí iniciou o trabalho do canil com os cães farejadores. Aí onde, que foi localizado, na gaveta de uma cômoda, a quantidade de entorpecentes e uma balança de precisão. Sim senhora, até não fazia muito tempo, em que ele estava em liberdade e nunca parou a traficância, tanto que tem boatos na cidade que ele seria membro de grupos de facção, e seria o ''disciplina'' ali no bairro. Não, a localização, é assim excelência, a gente fica no aguardo do canil fazer a varredura com os cães, devido a contaminação do local e também ao risco do cão morder a gente. Foi o cão que localizou a droga. Aí foi entregue para a gente. É assim o procedimento deles lá, localiza a droga, aí eles pegam, depois que termina a varredura eles acionam a gente e falam, ''ó, esse lugar aqui tem droga'', aí a gente vai lá e pega a droga. Estava em um quarto, o único quarto dessa casa, tem duas camas e tinha

vários alvos, então assim, o Edson, era um deles, não sei precisar para o senhor quanto tempo estávamos investigando, porque são vários alvos que a gente investigava. Doutor, essa 'casa bomba', depois das investigações realizadas, a gente até, no dia que fez a incursão, tinha resquícios de embalagem de drogas, resquícios de drogas dentro dessas casas, uma das casas foi encontrado grande quantidade de drogas, inclusive, um menino lá, que era da turma aí, não estava no nosso alvo, mas já conhecido pela traficância estava nessa casa e foi apreendido. A questão do tambor é nesse mato próximo, que a gente sabe que eles utilizam o matagal, hoje em dia o senhor sabe mais do que ninguém, que eles não estão mais segurando a droga em casa, então, é uma área de fácil acesso para eles, e de difícil acesso para a polícia, inclusive, foi encontrado muitas drogas nesse pasto doutor, onde que a gente tinha a informação de que havia esse tambor com arma também. Não, o tambor, a gente tinha a informação de que havia este tambor, a gente nunca presenciou este tambor enterrado lá. Embalando droga não, a gente tinha o conhecimento de que eles faziam essa prática de embalar droga dentro da casa, mas

seriam alvo, o chamado ''paiola'', ali também. Aparentemente, acreditamos que sim, não que temos certeza, não foi para o processo essa investigação, mas que teve uma associação criminosa, sim. Sim. Informações, denúncias anônimas. Isso, e com associação ali, com entendimento do grupo que fazia todo o tráfico, é, aparentemente dava-se a entender que ele realmente faz parte, conforme as denúncias, as denúncias corrobora. Sim, pelas mesmas práticas de tráfico. Sim na rua, no bairro, tem a movimentação de outros locais, inclusive, casas vazias, que eles utilizavam como ''paiola'', para fabricar o entorpecente. Na região não, na rua dele, eu não me lembro se havia mais casas alvo, mas na região que é um bairro pequeno, com várias ruas entrelaçadas, são várias casas e foram alvo da operação inclusive. Tinha outros membros daquela operação, outros membros que entraram em flagrante aquele dia, tinha até um caderno que foi apreendido com o nome do ''Edinho'' e outros. Não só é de outro processo, os dados estão na mesma operação, no mesmo dia. Sim, participamos, das investigações preliminares. Após várias denúncias anônimas. Sim, tivemos denúncias anônimas em vários dias, inclusive, possivelmente dessas do

autos.

Verifico que a prova colhida é suficiente para comprovar a autoria delitiva e, portanto, apta para ensejar a condenação do acusado. Os relatos dos milicianos, ouvidos em Juízo, foram firmes e convergentes ao descreverem a apreensão, salientando que não existe qualquer circunstância que justificasse o interesse dos policiais em prejudicar o acusado.

Esse é o entendimento jurisprudencial:

"TÓXICO - Tráfico - Insuficiência probatória - Inocorrência - Condenação fundada em testemunho de policiais - Validade - Depoimentos firmes e coerentes - Materialidade devidamente comprovada - Recurso não provido." (Apelação Criminal nº 229.463-3 - Guarujá - 2ª Câmara Criminal - 03.11.97. V. U.).

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Pretendida absolvição por insuficiência probatória - Inadmissibilidade - Solução condenatória lastreada exclusivamente na palavra de policiais - Inocorrência - Depoimentos válidos, encontrando am

Diante de tais circunstâncias, impossível se falar em atipicidade da conduta ou, ainda, em desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Em relação ao pleito de declaração da nulidade da decisão que decretou a busca e apreensão na residência do réu, o pedido não procede.

Vê-se que a decisão de busca e apreensão domiciliar fora expedido regularmente com base nos fundamentos apresentados na representação da autoridade policial e no relatório de investigações, cuja mera leitura indicaram as razões pelas quais a expedição de busca e apreensão domiciliar se fazia imprescindível, qual seja, através de denúncia anônima, que deu ensejo a realização de campanhas, fora observado que o réu ia até as "casas bombas", onde retira uma determinada quantidade de entorpecente, a prepara e distribui conforme a demanda dos usuários e, quando acaba a quantidade retirada, retornam ao local para reabastecer o fornecimento do ilícito.

Ademais, foram juntadas fotos do réu e da casa onde houve a busca, o que corrobora as informações.

de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa fixado no mínimo legal, na forma do artigo 43, "caput", da Lei nº 11.343/06.

O delito imputado ao acusado é equiparado pela Lei como hediondo e, assim, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a nova redação dada pela Lei nº 11.464/07, deverá cumprir a pena privativa de liberdade imposta no regime inicial FECHADO, observando-se a nova fração para progressão de pena na hipótese.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por penas restritivas de direitos, bem como a aplicação do sursis, nos termos do que dispõe o artigo 44, caput, da Lei nº 11.343/06.

Por ter respondido a todo o processo preso, nego, também, ao acusado o direito de apelar em liberdade. Expeça-se ofício de recomendação .

Por fim, indefiro a expedição ofício requerido pelo Ministério Público, à Polícia Civil, afim de que a autoridade policial apure o envolvimento do acusado com a organização criminosa conhecida como PCC, uma